

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 사적이해관계자 미신고

해 당 부 서 ○○지역본부 HH지사

조 치 부 서 TTTTT

내 용

1. 업무개요

「공직자의 이해충돌방지법」(이하 “이해충돌방지법”라 한다)은 공직자가 직무 수행 과정에서 직면할 수 있는 이해충돌 상황을 효과적으로 통제하고 이해충돌 상황에서 심리적 갈등을 제거하여 공정한 직무수행을 보장하기 위하여 제정·시행(2022. 5. 19.)하였다.

한편, ○○지역본부 HH지사(이하 “HH지사”라 한다)는 효율적인 농지 이용과 농업구조개선을 통해 농업 경쟁력 제고를 뒷받침하고 농지시장의 불안정에 대응하기 위한 목적으로 농지임대수탁사업을 시행하고 있고,

HH지사의 농지임대수탁 담당자 7급 △△△(이하 “△△△”라 한다)은 2024. 1. 29.부터 감사일 현재(2026. 4. 16.)까지 농지임대수탁 업무 담당자로서 신규 계약 1,093건, 변경 33건, 해지 126건 등 총 1,252건의 농지임대수탁 업무를 수행하였으며 세부 수행 현황은 [표 1]과 같다.

[표 1] 7급 △△△ 농지임대수탁 업무 세부 수행 현황

구분	계	2024년	2025년	2026년	비고
계	1,252	485	619	117	
신규	1,093	451	561	81	
변경	33	9	20	4	
해지	126	25	38	32	

자료: 농지은행통합관리시스템 및 지사 제출자료 재구성

2. 판단기준

「이해충돌방지법」 제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청) 제1항에 따르면 직무관련자가 사적이해관계자임을 안 경우 안 날로부터 14일 이내에 소속기관장에게 그 사실을 신고하고 회피를 신청하여야 한다고 규정하고 있고,

여기에서 직무관련자는 같은 법 제2조(정의) 제5호에 따라 공직자가 법령·기준에 따라 수행하는 직무와 관련되는 자로서 [표 2] 어느 하나에 해당하는 개인·법인·단체·공직자를 말하며,

[표 2] 이해충돌방지법의 직무관련자의 범위

공직자의 직무수행과 관련하여 일정한 행위나 조치를 요구 하는 개인이나 법인 또는 단체 인가, 허가, 면허, 등록, 특허, 인증 등	공직자의 직무수행과 관련하여 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 개인이나 법인 또는 단체 단속, 조사, 감독, 부담금·과태료 부과 등
공직자가 소속된 공공기관과 계약을 체결하거나 체결하려는 것이명백한 개인이나 법인 또는 단체 공사계약, 용역계약, 물품계약 등 각종 계약	공직자의 직무수행과 관련하여 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 다른 공직자 산하기관, 피평가기관, 피조사기관 등의 공직자

사적이해관계자의 범위는 같은 조 제6호에 따라 공직자 자신 또는 가족, 공직자 자신 또는 그 가족이 임원·대표자 등으로 재직하고 있는 법인·단체 등을 말하며 구체적으로 [표 3]과 같다.

[표 3] 이해충돌방지법의 사적이해관계자의 범위

- 공직자 자신이나 그 가족(「민법」 제779조에 따른 가족)
- 공직자 자신이나 가족이 임원·대표자 등으로 재직하고 있는 법인·단체
- 공직자 자신이나 가족이 대리하거나 고문·자문 등을 제공하는 개인·법인·단체
- 공직자로 채용·임용되기 전 2년 이내에 재직했던 법인·단체 또는 대리하거나 고문·자문 등을 제공했던 개인·법인·단체
- 공직자 자신 또는 그 가족이 합산해 발행주식 총수의 30%, 출자지분 총수의 30%, 자본금 총액의 50% 이상을 소유한 법인·단체
- 최근 2년 이내에 퇴직하고 퇴직일 전 2년 이내에 실장·국장·과장으로서 직무담당 공직자를 지휘·감독했던 퇴직공직자
- 공직자를 지휘·감독하는 상급자
- 최근 2년 이내 1회 100만원, 연간 300만원을 초과하는 금전거래의 상대방

또한, 가족의 범위는 [그림]과 같이 공직자의 배우자 및 형제자매, 직계존·비속, 생계를 같이하는 배우자의 직계존·비속, 형제자매를 말한다.

[그림] 이해충돌방지법상 사적이해관계자인 가족의 범위



자료: 공직자의 이해충돌 방지법 업무편람(2025년 11월) 발췌

공직자가 직무를 수행하면서 직무관련자가 사적이해관계자에 해당할 경우 같은 법 제7조(사적이해관계자의 신고 등에 대한 조치)에 따라 신고·회피신청을 받은 소속기관장은 해당 공직자의 직무수행에 지장이 있다고 인정하는 경우에는 직무수행의 일시 중지명령이나 직무 대리자 또는 직무 공동수행자의 지정 등의 조치를 하여야 한다.

또한, 公社「이해충돌방지제도 운영지침」 제5조(사적이해관계자의 신고와 회피·기피 신청) 제1항에 따르면 임직원은 직무관련자가 사적이해관계자라는 사실을 분임

이해충돌방지담당관¹⁾ 등에게 제출하여야 하고, 분임이해충돌방지담당관은 같은 지침 제6조에 따라 회피신청에 따른 조치가 적절하게 이행될 수 있도록 확인·점검 등을 하여야 한다고 규정하고 있으며,

2025년 「농지임대수탁사업 업무지침」 제2장 사업시행요령, 6. 이행충돌방지법에 대한 준수²⁾에 따라 업무처리 담당자(결재권자 포함)는 사업신청 및 계약(변경, 해지를 포함) 업무를 처리함에 있어, 신청자 또는 계약자가 업무처리 담당자와 「이해충돌방지법」 제2조 제6호에서 규정하는 사적이해관계에 해당하는 경우, 이를 인지한 날부터 14일 이내에 분임이해충돌방지 담당관에게 그 사실을 서면으로 신고 및 회피 신청하여야 한다.

따라서, 농지임대수탁 담당자는 사업신청 및 계약(변경, 해지를 포함) 업무를 처리함에 있어, 신청자 또는 계약자가 업무처리 담당자와 사적이해관계자에 해당하는 경우 이를 인지한 날부터 14일 이내에 분임이해충돌방지 담당관에게 그 사실을 서면으로 신고 및 회피 신청하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

△△△은 **군 **면 **리 1601번지, 1599번지에 대해 농지임대수탁 변경계약(사용대차)을 체결한 사실이 있고,

① **군 **면 **리 1601번지의 경우

당초 임차인 □□□와 ◇◇◇ 간의 임차인 변경 건은 ◇◇◇는 농지임대수탁 담당자인 △△△의 처형으로 △△△이 직접 ◇◇◇와 사용대차 변경 계약을 체결하여 직무관련자에 해당하나, ◇◇◇는 본인의 가족들과 따로 생활하고 있

1) 「이해충돌방지제도 운영지침」 제2조(정의) 제2호에 따라 본사는 PPPP처장, 지역본부는 KKKKK부장 등을 분임이해충돌방지담당관으로 지정하여 사적이해관계 신고 및 회피신청을 받고, 관련 감독업무를 수행하게 됨

2) 2024. 12. 30. 신설

고 회사 재직 중으로 ‘생계를 같이 하는 배우자의 형제자매’로 볼 수 없어 사적이해관계자 신고 및 회피 의무가 발생하지 않는다.

그러나, 2025. 2. 25. ◇◇◇와 ○○○○의 임차인 변경 건의 경우 ○○○○은 농지임대수탁 담당자인 △△△의 배우자로 직무관련자이면서 사적이해관계자에 해당하여 사적이해관계자 신고 및 회피 위반에 해당한다.

② **군 **면 **리 1599번지의 경우

당초 임차인 □□□와 ○○○○ 간의 임차인 변경에 관한 사항으로 ○○○○은 농지임대수탁 담당자인 △△△의 배우자로 사적이해관계자에 해당하고 △△△이 직접 배우자와 사용대차 변경 계약을 체결하여 직무관련자에 해당한다.

따라서, △△△은 배우자가 □□□와 임차인 변경을 하려는 사실은 안 날로부터 14일 이내에 분임이해충돌방지 담당관에게 신고하고 회피 신청을 해야 하나 별도 신고나 회피 신청을 하지 않고 직접 계약을 체결하여 사적이해관계자 신고 및 회피 위반에 해당한다.

4. 관련자 의견

△△△은 「이해충돌방지법」에 대해 사적이해관계자의 가족의 범위에 대해서는 알고 있었고 이에 해당하면 부서장에게 사적이해관계자 신고를 해야하는 것까지는 알고 있었으며, 다만 특혜를 준다거나 이득을 주는 것이 없어서 사적이해관계자 신고까지 생각하지 못했다고 진술하였다.

조치할 사항: 통보

사장(TTTTT장)은 「이해충돌방지법」 제5조 및 「위임전결규정」 제7조, 「문서규

정」 제50조에 따라 농지임대수탁 담당자는 사업신청 및 계약(변경, 해지를 포함) 업무를 처리함에 있어, 신청자 또는 계약자가 업무처리 담당자와 사적이해관계자에 해당하는 경우 신고 및 회피 신청할 수 있도록 사례전파 및 관련 직원 교육을 실시하여 주시기 바랍니다.(통보)

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 사적이해관계자 미신고

해 당 부 서 ○○지역본부 HH지사

조 치 부 서 ○○지역본부 HH지사

내 용

1. 업무개요

「공직자의 이해충돌방지법」(이하 “이해충돌방지법”라 한다)은 공직자가 직무 수행 과정에서 직면할 수 있는 이해충돌 상황을 효과적으로 통제하고 이해충돌 상황에서 심리적 갈등을 제거하여 공정한 직무수행을 보장하기 위하여 제정·시행(2022. 5. 19.)되었다.

한편, ○○지역본부 HH지사(이하 “HH지사”라 한다)는 효율적인 농지 이용과 농업구조개선을 통해 농업 경쟁력 제고를 뒷받침하고 농지시장의 불안정에 대응하기 위한 목적으로 농지임대수탁사업을 시행하고 있고,

HH지사의 농지임대수탁 담당자 7급 △△△(이하 “△△△”라 한다)은 2024.

1. 29.부터 감사일 현재(2026. 4. 16.)까지 농지임대수탁 업무 담당자로서 신규 계약 1,093건, 변경 33건, 해지 126건 등 총 1,252건의 농지임대수탁 업무를 수행하였으며 세부 수행 현황은 [표 1]과 같다.

[표 1] 7급 △△△ 농지임대수탁 업무 세부 수행 현황

구분	계	2024년	2025년	2026년	비고
계	1,252	485	619	117	
신규	1,093	451	561	81	
변경	33	9	20	4	
해지	126	25	38	32	

자료: 농지은행통합관리시스템 및 지사 제출자료 재구성

2. 판단기준

「이해충돌방지법」 제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청) 제1항에 따르면 직무관련자가 사적이해관계자임을 안 경우 안 날로부터 14일 이내에 소속기관장에게 그 사실을 신고하고 회피를 신청하여야 한다고 규정하고 있고,

여기에서 직무관련자는 같은 법 제2조(정의) 제5호에 따라 공직자가 법령·기준에 따라 수행하는 직무와 관련되는 자로서 [표 2] 어느 하나에 해당하는 개인·법인·단체·공직자를 말하며,

[표 2] 이해충돌방지법의 직무관련자의 범위

공직자의 직무수행과 관련하여 일정한 행위나 조치를 요구 하는 개인이나 법인 또는 단체 인가, 허가, 면허, 등록, 특허, 인증 등	공직자의 직무수행과 관련하여 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 개인이나 법인 또는 단체 단속, 조사, 감독, 부담금·과태료 부과 등
공직자가 소속된 공공기관과 계약을 체결하거나 체결하려는 것이명백한 개인이나 법인 또는 단체 공사계약, 용역계약, 물품계약 등 각종 계약	공직자의 직무수행과 관련하여 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 다른 공직자 산하기관, 피평가기관, 피조사기관 등의 공직자

사적이해관계자의 범위는 같은 조 제6호에 따라 공직자 자신 또는 가족, 공직자 자신 또는 그 가족이 임원·대표자 등으로 재직하고 있는 법인·단체 등을 말하며 구체적으로 [표 3]과 같다.

[표 3] 이해충돌방지법의 사적이해관계자의 범위

- 공직자 자신이나 그 가족(「민법」 제779조에 따른 가족)
- 공직자 자신이나 가족이 임원·대표자 등으로 재직하고 있는 법인·단체
- 공직자 자신이나 가족이 대리하거나 고문·자문 등을 제공하는 개인·법인·단체
- 공직자로 채용·임용되기 전 2년 이내에 재직했던 법인·단체 또는 대리하거나 고문·자문 등을 제공했던 개인·법인·단체
- 공직자 자신 또는 그 가족이 합산해 발행주식 총수의 30%, 출자지분 총수의 30%, 자본금 총액의 50% 이상을 소유한 법인·단체
- 최근 2년 이내에 퇴직하고 퇴직일 전 2년 이내에 실장·국장·과장으로서 직무담당 공직자를 지휘·감독했던 퇴직공직자
- 공직자를 지휘·감독하는 상급자
- 최근 2년 이내 1회 100만원, 연간 300만원을 초과하는 금전거래의 상대방

또한, 가족의 범위는 [그림]과 같이 공직자의 배우자 및 형제자매, 직계존·비속, 생계를 같이하는 배우자의 직계존·비속, 형제자매를 말한다.

[그림] 이해충돌방지법상 사적이해관계자인 가족의 범위



자료: 공직자의 이해충돌 방지법 업무편람(2025년 11월) 발췌

공직자가 직무를 수행하면서 직무관련자가 사적이해관계자에 해당할 경우 같은 법 제7조(사적이해관계자의 신고 등에 대한 조치)에 따라 신고·회피신청을 받은 소속기관장은 해당 공직자의 직무수행에 지장이 있다고 인정하는 경우에는 직무수행의 일시 중지명령이나 직무 대리자 또는 직무 공동수행자의 지정 등의 조치를 하여야 한다.

또한, 公社「이해충돌방지제도 운영지침」 제5조(사적이해관계자의 신고와 회피·기피 신청) 제1항에 따르면 임직원은 직무관련자가 사적이해관계자라는 사실을 분임

이해충돌방지담당관¹⁾ 등에게 제출하여야 하고, 분임이해충돌방지담당관은 같은 지침 제6조에 따라 회피신청에 따른 조치가 적절하게 이행될 수 있도록 확인·점검 등을 하여야 한다고 규정하고 있으며,

2025년 「농지임대수탁사업 업무지침」 제2장 사업시행요령, 6. 이행충돌방지법에 대한 준수²⁾에 따라 업무처리 담당자(결재권자 포함)는 사업신청 및 계약(변경, 해지를 포함) 업무를 처리함에 있어, 신청자 또는 계약자가 업무처리 담당자와 「이해충돌방지법」 제2조 제6호에서 규정하는 사적이해관계에 해당하는 경우, 이를 인지한 날부터 14일 이내에 분임이해충돌방지 담당관에게 그 사실을 서면으로 신고 및 회피 신청하여야 한다.

따라서, 농지임대수탁 담당자는 사업신청 및 계약(변경, 해지를 포함) 업무를 처리함에 있어, 신청자 또는 계약자가 업무처리 담당자와 사적이해관계자에 해당하는 경우 이를 인지한 날부터 14일 이내에 분임이해충돌방지 담당관에게 그 사실을 서면으로 신고 및 회피 신청하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 사실관계 확인

HH지사 KKKKK부 7급 △△△(이하 “△△△” 이라 한다)은 **군 **면 **리 1601번지에 대해 당초 임차인(□□□, △△△의 장모)의 건강 악화³⁾로 인해 ◇◇◇(△△△의 처형)로 임차인 변경계약(사용대차)을 체결(2024. 4. 2.)한 사실이 있고, 그 이후 ◇◇◇(△△△의 처형)의 개인사정⁴⁾으로 인해 ◎◎◎(△△△의 배우자)로

1) 「이해충돌방지제도 운영지침」 제2조(정의) 제2호에 따라 본사는 PPPP처장, 지역본부는 KKKKK부장 등을 분임 이해충돌방지담당관으로 지정하여 사적이해관계 신고 및 회피신청을 받고, 관련 감독업무를 수행하게 됨

2) 2024. 12. 30. 신설

3) □□□(△△△의 장모)가 2022년경 폐شم유화 진단을 받음.(△△△의 문답서 발췌)

4) ◇◇◇가 다른 농지를 소유하면서 **리 1601번지에 대해 ◎◎◎에게 농사 지으라는 요청을 받음.(△△△의 문답서 발췌)

임차인 변경 계약(사용대차)을 체결(2025. 2. 25.)한 사실이 있다.

그리고 **군 **면 **리 1599번지에 대해 당초 임차인(□□□, △△△의 장모)의 사망으로 인해 ◎◎◎(△△△의 배우자)로 임차인 변경 계약을 체결(2025. 2. 17.)한 사실이 있으며, 농지임대수탁(사용대차⁵⁾) 변경 계약 세부 현황은 [표 4]와 같다.

[표 4] 7급 △△△의 사적이해관계자와 농지임대수탁 계약 내역

(단위 : m², 원)

농지 소재지	면적	임대인 계약사항		임차인 변경 계약 사항		변경 종류	사적이해관계	신고 및 회피 여부
		계약기간	임대인	변경 계약일	임차인 변경			
						임차인 대체 선정	처형	부
						임차인 대체 선정	배우자	부
						임차인 대체 선정 (사망)	배우자	부

자료: 전자문서시스템, ERP시스템, 농지은행통합관리시스템, 농업행정자료조회 자료 재구성

나. 사적이해관계자 신고 및 회피 위반 여부

① **군 **면 **리 1601번지의 경우

당초 임차인 □□□와 ◇◇◇ 간의 임차인 변경 건은 ◇◇◇는 농지임대수탁 담당자인 △△△의 처형으로 △△△이 직접 ◇◇◇와 사용대차 변경 계약을 체결하여 직무관련자에 해당하나, ◇◇◇는 본인의 가족들과 따로 생활하고 있고 회사 재직 중으로 ‘생계를 같이 하는 배우자의 형제자매’로 볼 수 없어 사적이해관계자 신고 및 회피 의무가 발생하지 않는다.

그러나, 2025. 2. 25. ◇◇◇와 ◎◎◎의 임차인 변경 건의 경우 ◎◎◎은 농지임대수탁 담당자인 △△△의 배우자로 직무관련자이면서 사적이해관계자에 해

서 발췌)

5) 농지사용대수위탁을 신청한 위탁자는 사용차회망자가 위탁자 ‘본인 및 배우자’의 직계존비속형제·자매 또는 4촌 이내의 친인척, 위탁자의 배우자인 경우 사용차인을 지정할 수 있음.

당하여 사적이해관계자 신고 및 회피 위반에 해당한다.

② **군 **면 **리 1599번지의 경우

당초 임차인 □□□와 ○○○○ 간의 임차인 변경에 관한 사항으로 ○○○○은 농지임대수탁 담당자인 △△△의 배우자로 사적이해관계자에 해당하고 △△△이 직접 배우자와 사용대차 변경 계약을 체결하여 직무관련자에 해당한다.

따라서, △△△은 배우자가 □□□와 임차인 변경을 하려는 사실은 안 날로부터 14일 이내에 분임이해충돌방지 담당관에게 신고하고 회피 신청을 해야 하나 별도 신고나 회피 신청을 하지 않고 직접 계약을 체결하여 사적이해관계자 신고 및 회피 위반에 해당한다.

4. 관련자 의견

△△△은 「이해충돌방지법」에 대해 사적이해관계자의 가족의 범위에 대해서는 알고 있었고 이에 해당하면 부서장에게 사적이해관계자 신고를 해야하는 것까지는 알고 있었으며, 다만 특혜를 준다거나 이득을 주는 것이 없어서 사적 이해관계자 신고까지 생각하지 못했다고 진술하였다.

조치할 사항: 통보

사장(○○지역본부 HH지사장)은 농지임대수탁(사용대차) 임차자를 본인의 배우자로 변경하면서 「이해충돌방지법」의 사적이해관계자 신고 의무를 이행하지 않은 ○○지역본부 HH지사 7급 △△△에 대해 「공직자의 이해충돌방지법」 제28조 (과태료) 제4항에 따라 같은 법 같은 조 제2항 제1호의 위반사항을 과태료재판 관할 법원에 통보하시기 바랍니다.(통보)

한국농어촌공사 감사

[징계] 요구

제 목 사적이해관계자 미신고 및 농지임대수탁 업무처리 부적정

해 당 부 서 ○○지역본부 HH지사

조 치 부 서 PPPP처

징계 대상자 ○○지역본부 HH지사 7급 △△△(*****-1*****)

징 계 종 류 견책

징 계 사 유

1. 업무개요

「공직자의 이해충돌방지법」(이하 “이해충돌방지법”라 한다)은 공직자가 직무 수행 과정에서 직면할 수 있는 이해충돌 상황을 효과적으로 통제하고 이해충돌 상황에서 심리적 갈등을 제거하여 공정한 직무수행을 보장하기 위하여 제정·시행(2022. 5. 19.)되었다.

한편, ○○지역본부 HH지사(이하 “HH지사”라 한다)는 효율적인 농지 이용과 농업구조개선을 통해 농업 경쟁력 제고를 뒷받침하고 농지시장의 불안정에 대응하기 위한 목적으로 농지임대수탁사업을 시행하고 있고,

HH지사의 농지임대수탁 담당자 7급 △△△(이하 “△△△”라 한다)은 2024.

1. 29.부터 감사일 현재(2026. 4. 16.)까지 농지임대수탁 업무 담당자로서 신규 계

약 1,093건, 변경 33건, 해지 126건 등 총 1,252건의 농지임대수탁 업무를 수행하였으며 세부 수행 현황은 [표 1]과 같다.

[표 1] 7급 △△△ 농지임대수탁 업무 세부 수행 현황

구분	계	2024년	2025년	2026년	비고
계	1,252	485	619	117	
신규	1,093	451	561	81	
변경	33	9	20	4	
해지	126	25	38	32	

자료: 농지은행통합관리시스템 및 지사 제출자료 재구성

2. 판단기준

「이해충돌방지법」 제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청) 제1항에 따르면 직무관련자가 사적이해관계자임을 안 경우 안 날로부터 14일 이내에 소속기관장에게 그 사실을 신고하고 회피를 신청하여야 한다고 규정하고 있고,

여기에서 직무관련자는 같은 법 제2조(정의) 제5호에 따라 공직자가 법령·기준에 따라 수행하는 직무와 관련되는 자로서 [표 2] 어느 하나에 해당하는 개인·법인·단체·공직자를 말하며,

[표 2] 이해충돌방지법의 직무관련자의 범위

공직자의 직무수행과 관련하여 일정한 행위나 조치를 요구하는 개인이나 법인 또는 단체 인가, 허가, 면허, 등록, 특허, 인증 등	공직자의 직무수행과 관련하여 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 개인이나 법인 또는 단체 단속, 조사, 감독, 부담금·과태료 부과 등
공직자가 소속된 공공기관과 계약을 체결하거나 체결하려는 것이명백한 개인이나 법인 또는 단체 공사계약, 용역계약, 물품계약 등 각종 계약	공직자의 직무수행과 관련하여 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 다른 공직자 산하기관, 피평가기관, 피조사기관 등의 공직자

사적이해관계자의 범위는 같은 조 제6호에 따라 공직자 자신 또는 가족, 공직자 자신 또는 그 가족이 임원·대표자 등으로 재직하고 있는 법인·단체 등을 말하며

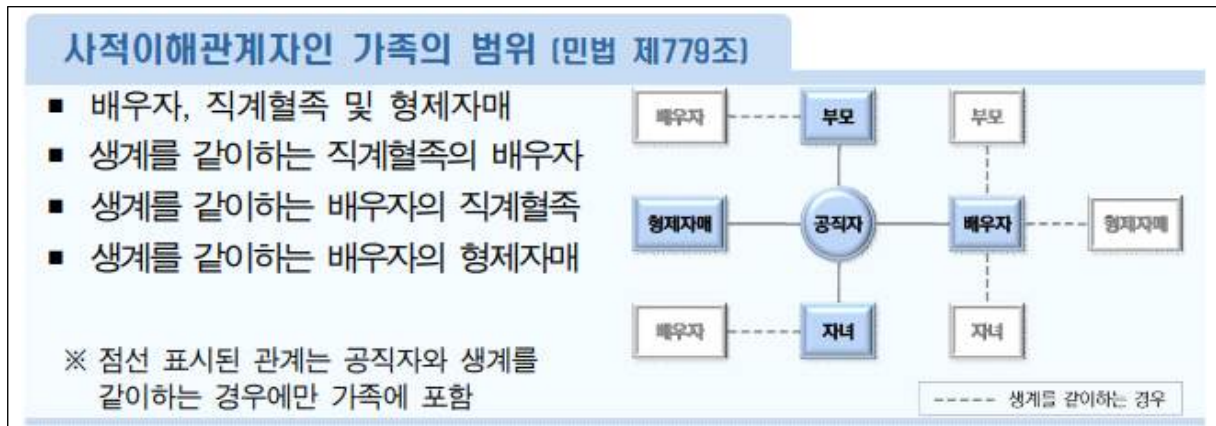
구체적으로 [표 3]와 같다.

[표 3] 이해충돌방지법의 사적이해관계자의 범위

- 공직자 자신이나 그 가족(「민법」 제779조에 따른 가족)
- 공직자 자신이나 가족이 임원·대표자 등으로 재직하고 있는 법인·단체
- 공직자 자신이나 가족이 대리하거나 고문·자문 등을 제공하는 개인·법인·단체
- 공직자로 채용·임용되기 전 2년 이내에 재직했던 법인·단체 또는 대리하거나 고문·자문 등을 제공했던 개인·법인·단체
- 공직자 자신 또는 그 가족이 합산해 발행주식 총수의 30%, 출자지분 총수의 30%, 자본금 총액의 50% 이상을 소유한 법인·단체
- 최근 2년 이내에 퇴직하고 퇴직일 전 2년 이내에 실장·국장·과장으로서 직무담당 공직자를 지휘·감독했던 퇴직공직자
- 공직자를 지휘·감독하는 상급자
- 최근 2년 이내 1회 100만원, 연간 300만원을 초과하는 금전거래의 상대방

또한, 가족의 범위는 [그림]과 같이 공직자의 배우자 및 형제자매, 직계존·비속, 생계를 같이하는 배우자의 직계존·비속, 형제자매를 말한다.

[그림] 이해충돌방지법상 사적이해관계자인 가족의 범위



자료: 공직자의 이해충돌 방지법 업무편람(2025년 11월) 발체

공직자가 직무를 수행하면서 직무관련자가 사적이해관계자에 해당할 경우 같은 법 제7조(사적이해관계자의 신고 등에 대한 조치)에 따라 신고·회피신청을 받은 소속기관장은 해당 공직자의 직무수행에 지장이 있다고 인정하는 경우에는 직무수행의 일시 중지명령이나 직무 대리자 또는 직무 공동수행자의 지정 등의 조치를 하여야 한다.

또한, 公社 「이해충돌방지제도 운영지침」 제5조(사적이해관계자의 신고와 회피·

기피 신청) 제1항에 따르면 임직원은 직무관련자가 사적이해관계자라는 사실을 분임 이해충돌방지담당관¹⁾ 등에게 제출하여야 하고, 분임이해충돌방지담당관은 같은 지침 제6조에 따라 회피신청에 따른 조치가 적절하게 이행될 수 있도록 확인·점검 등을 하여야 한다고 규정하고 있으며,

2025년 「농지임대수탁사업 업무지침」 제2장 사업시행요령, 6. 이행충돌방지법에 대한 준수²⁾에 따라 업무처리 담당자(결재권자 포함)는 사업신청 및 계약(변경, 해지를 포함) 업무를 처리함에 있어, 신청자 또는 계약자가 업무처리 담당자와 「이해충돌방지법」 제2조 제6호에서 규정하는 사적이해관계에 해당하는 경우, 이를 인지한 날부터 14일 이내에 분임이해충돌방지 담당관에게 그 사실을 서면으로 신고 및 회피 신청하여야 한다.

한편, 「위임전결규정」 제7조(전결 사항) 및 별표1의 “지사 위임전결사항”에 따르면 농지수탁관리, 농지 매입사업에 대한 계약 및 해지·해제에 관한 사항은 지사장에게 전결권한이 위임되어 있다.

또한, 「문서규정」 제47조(인장의 사용범위) 제1호에 따르면 각 처리부서의 장의 직인은 대내외 발신 문서 및 각종 증명서와 인증을 필요로 하는 문서에 한정하여 사용하여야 하고, 같은 조 제6호에 따라 사용인감은 공사 각종 사업의 위·수탁 입찰 및 계약업무에 한정하여 사용하도록 되어 있으며,

같은 규정 제48조(인장관리) 별표5에 따르면 지사장 사용인감의 경우 정인장관리 책임자는 지사장, 부인장관리책임자는 인장담당 부장으로 되어 있으며, 제50조(날인대

1) 「이해충돌방지제도 운영지침」 제2조(정의) 제2호에 따라 본사는 PPPP처장, 지역본부는 KKKKK부장 등을 분임 이해충돌방지담당관으로 지정하여 사적이해관계 신고 및 회피신청을 받고, 관련 감독업무를 수행하게 됨

2) 2024. 12. 30. 신설

장)에서는 인장은 결재가 끝난 문서, 증명서, 그 밖에 인증을 필요로 하는 문서에 날인하고 [별지 제10호] 서식의 ‘인장날인대장’에 그 사항을 기록하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서, 농지임대수탁 담당자는 사업신청 및 계약(변경, 해지를 포함) 업무를 처리함에 있어, 신청자 또는 계약자가 업무처리 담당자와 사적이해관계자에 해당하는 경우 이를 인지한 날부터 14일 이내에 분임이해충돌방지 담당관에게 그 사실을 서면으로 신고 및 회피 신청하여야 하고,

농지수탁관리, 농지 매입사업에 대한 계약 및 해지·해제 시 「위임전결 규정」에 따라 지사장의 결재를 받아야 하고, 계약서류에 사용인감을 날인한 이후에는 인장날인대장에 그 사항을 기록하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 사적이해관계자 신고 및 회피 의무 미이행

1) 사실관계 확인

△△△은 **군 **면 **리 1601번지에 대해 당초 임차인(□□□, △△△의 장모)의 건강 악화³⁾로 인해 ◇◇◇(△△△의 처형)로 임차인 변경계약(사용대차)을 체결(2024. 4. 2.)한 사실이 있고, 그 이후 ◇◇◇(△△△의 처형)의 개인사정⁴⁾으로 인해 ◎◎◎(△△△의 배우자)로 임차인 변경 계약(사용대차)을 체결(2025. 2. 25.)한 사실이 있다.

그리고 장수군 **면 **리 1599번지에 대해 당초 임차인(□□□, △△△의 장

3) □□□(△△△의 장모)가 2022년경 폐섬유화 진단을 받음.(△△△의 문답서 발췌)

4) ◇◇◇가 다른 농지를 소유하면서 **리 1601번지에 대해 ◎◎◎에게 농사 지으라는 요청을 받음.(△△△의 문답서 발췌)

모)의 사망으로 인해 ○○○(△△△의 배우자)로 임차인 변경 계약을 체결(2025. 2. 17.)한 사실이 있으며, 농지임대수탁(사용대차⁵⁾) 변경 계약 세부 현황은 [표 4]와 같다.

[표 4] 7급 △△△의 사적이해관계자와 농지임대수탁 계약 내역

(단위 : m², 원)

농지 소재지	면적	임대인 계약사항		임차인 변경 계약 사항		변경 종류	사적이해관계	신고 및 회피 여부
		계약기간	임대인	변경 계약일	임차인 변경			
						임차인 대체 선정	처형	부
						임차인 대체 선정	배우자	부
						임차인 대체 선정 (사망)	배우자	부

자료: 전자문서시스템, ERP시스템, 농지은행통합관리시스템, 농업행정자료조회 자료 재구성

2) 사적이해관계자 신고 및 회피 위반 여부

① **군 **면 **리 1601번지의 경우

당초 임차인 □□□와 ◇◇◇ 간의 임차인 변경 건은 ◇◇◇는 농지임대수탁 담당자인 △△△의 처형으로 △△△이 직접 ◇◇◇와 사용대차 변경 계약을 체결하여 직무관련자에 해당하나, ◇◇◇는 본인의 가족들과 따로 생활하고 있고 회사 재직 중으로 ‘생계를 같이 하는 배우자의 형제자매’로 볼 수 없어 사적이해관계자 신고 및 회피 의무가 발생하지 않는다.

그러나, 2025. 2. 25. ◇◇◇와 ○○○의 임차인 변경 건의 경우 ○○○은 농지임대수탁 담당자인 △△△의 배우자로 직무관련자이면서 사적이해관계자에 해당하여 사적이해관계자 신고 및 회피 위반에 해당한다.

5) 농지사용대수위탁을 신청한 위탁자는 사용차회망자가 위탁자 ‘본인 및 배우자’의 직계존비속·형제·자매 또는 4촌 이내의 친인척, 위탁자의 배우자인 경우 사용차인을 지정할 수 있음.

② **군 **면 **리 1599번지의 경우

당초 임차인 □□□와 ○○○○ 간의 임차인 변경에 관한 사항으로 ○○○○은 농지임대수탁 담당자인 △△△의 배우자로 사적이해관계자에 해당하고 △△△이 직접 배우자와 사용대차 변경 계약을 체결하여 직무관련자에 해당한다.

따라서, △△△은 배우자가 □□□와 임차인 변경을 하려는 사실은 안 날로부터 14일 이내에 분임이해충돌방지 담당관에게 신고하고 회피 신청을 해야 하나 별도 신고나 회피 신청을 하지 않고 직접 계약을 체결하여 사적이해관계자 신고 및 회피 위반에 해당한다.

나. 농지임대수탁 업무처리 부적정

△△△은 2024. 1. 29.부터 감사일 현재(2026. 4. 16.)까지 농지임대수탁 업무 담당자로서 신규 계약 1,093건, 변경 33건, 해지 126건 등 총 1,252건의 농지임대수탁 업무를 수행하였다.

그런데 △△△이 총 1,252건의 농지임대수탁 계약과 관련된 업무를 수행하면서 657건에 대해 내부 결재를 득하지 않았고, 964건은 인장날인대장을 작성하지 않은 사실이 있고, △△△의 농지임대수탁 업무 수행 부적정 현황은 [표 5]와 같다.

[표 5] 7급 △△△의 농지임대수탁 업무 수행 부적정 현황

(단위: 건수)

구분	계	2024년							2025년							2026년						
		소계	결재		날인대장 작성			소계	결재 여부			날인대장 작성			소계	결재 여부			날인대장 작성			
			여	부	여	부	전자 6)		여	부	전자	여	부	전자		여	부	전자	여	부	전자	
계	1,252	485	218	267	5	455	-	619	221	365	33	3	505	73	117	16	25	76	-	4	81	
신규	1,093	451	206	245	5	446	-	561	215	313	33	1	491	69	81	1	4	76	-	4	77	
변경	33	9	-	9	-	9	-	20	4	16	-	2	14	4	4	-	4		-	-	4	
해지 ⁷⁾	126	25	12	13	-	-	-	38	2	36	-	-	-	-	32	15	17		-	-	-	

자료: 농지은행통합관리시스템 및 지사 제출자료 재구성

6) 디지털창구로 계약을 진행하여 인감을 사용하지 않음.

다. 처분검토 결과

1) 비위 및 과실에 대한 판단

**군 **면 **리 1599번지, 1601번지에 대해 사적이해관계자인 본인의 배우자로 농지임대수탁 임차자 변경 계약을 체결하면서 사적이해관계신고 및 회피의무를 위반한 행위는 「인사규정 시행세칙」 제43조(징계양정기준) [별표 6] 징계양정기준표에 따라 “7. 이해충돌방지 등을 위한 징계양정기준”, 1. 이행충돌방지법 상의 의무위반, 가. 사적이해관계자의 신고 위반에 해당하고 [표 6]과 같다.

[표 6] 사적이해관계자의 신고 위반 관련 징계양정 기준 적용

비위도 및 과실 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실 이거나 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실 이거나 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
1. 이해충돌방지법 상의 의무위반				
가. 사적이해관계자의 신고 위반	파 면 - 해 임	정 직	감 봉	견 책

농지 사용대차 변경 계약은 가족 간의 임차자 변경이고 2건은 △△△의 장모의 사망으로 인해 △△△의 배우자로 승계된 건과 처형의 사정으로 정진관의 배우자로 변경된 건으로 본인 및 타인에게 부당한 이득을 수취하게 하거나 공사에 손실을 초래하지 않은 점 등을 볼 때 ‘비위의 정도는 약함’에 해당하고,

△△△은 문답 과정에서 일반적인 농지임대수탁사업에 대해서는 사적이해관계자 신고나 회피의 의무가 있다는 것을 알고 있었지만, 사용대차의 경우 임대자와 임차자가 가족 간에 계약을 체결하는 경우로 사적이해관계자 신고 및 회피의무가 발생한다는 사실을 인지하지 못했다는 점, 농지임대수탁과 관련하여 별

7) 농지임대차 계약 해지의 경우 인감을 사용하지 않음.

도의 교육을 받은 적이 없고 다른 직원에게 물어보면서 업무를 수행하였다는 점 등을 고려하면 ‘과실의 정도는 경과실’에 해당한다.

또한, △△△이 2024. 1. 29.~2026. 4. 16. 기간 중 총 1,252건의 농지임대수탁 계약과 관련된 업무를 수행하면서 657건에 대해 내부 결재를 득하지 않았고, 964건은 인장날인대장을 작성하지 않은 행위는 「위임전결규정」, 「문서규정」을 위반한 책임을 물어 엄중 조치하는 것이 타당하다.

2) 처분요구 검토

△△△의 사적이해관계자 신고 및 회피 의무 위반 2건과 계약 과정에서 내부결재 미상신 및 인장날인대장 미작성은 농지임대수탁사업 추진과 관련하여 발생한 일련의 행위로 업무처리 과정 및 상황 등을 종합적으로 고려하여 처분을 고려할 필요가 있다.

△△△의 업무 수행 현황을 살펴본 결과, 2024년부터 현재까지 농지임대수탁사업 및 사후관리 업무를 담당하는 것 이외에도 농지은행사업 채권관리 및 사후관리, 농지보전부담금 업무 등을 담당하였고, HH지사의 농지임대수탁 사업 실적을 이 [표 7]과 같이 2024년에는 244.6%(1,079건), 2025년에는 288.6%(1,433건)를 달성하는 등 업무를 적극적으로 수행하였다.

[표 7] HH지사 농지임대수탁사업 추진 현황

부서명	2023년 실적				2024년 실적				2025년 실적				비고
	계획 (ha)	실적 (ha)	실적률 (%)	건수	계획 (ha)	실적 (ha)	실적률 (%)	건수	계획 (ha)	실적 (ha)	실적률 (%)	건수	
HH지사	132	338	255.7	1,191	123	301	244.6	1,079	133	384	288.5	1,433	

자료: 농지은행통합관리시스템 및 지사 제출자료 재구성

한편, △△△은 문답과정에서 농지임대수탁 관련 상시 민원인 응대를 위해 사무실에서 대기하는 경우가 많았다고 진술하였고,

***⁸⁾은 △△△이 지사 관내 2개 군(**군, **군)의 농지임대수탁 업무를 전담 하여 업무처리의 양이 상당히 많았고, 하위직급임에도 채권 사후관리 업무까지 수행하여 관리자로서 미안한 마음을 가지고 있다고 진술하였으며,

***⁹⁾은 △△△이 농지임대수탁사업 뿐 아니라 채권 사후관리업무도 함께 하는데 소송 진행 중인 채권도 있고, 민원도 발생하는 등 업무량은 상당히 많아 행사 등에도 잘 참석하지 못하였으며, 사무실에서 성실히 근무하는 직원이라고 진술하였다.

또한, 징계처분의 형평성, 적절성 등을 고려하여 행위자에 대한 처분요구 수준을 검토하기 위해 우리 공사의 과거 이해충돌방지법 위반 및 인장날인대장 미작성 등 농지은행 분야 업무 부적정 관련 징계 사례를 살펴본 결과,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

8) 2023. 1. 1. ~ 2024. 12. 31. 기간 중 HH지사 KKKKK부장으로 근무

9) 2025. 1. 1. ~ 현재까지 HH지사 KKKKK부장으로 근무

[표 8] 公社 이해충돌방지법 위반 및 농지은행 분야 업무 부적정 관련 징계¹⁰⁾ 사례

구분	징계 사유	연번	비고
			이해충돌방지법 시행('22. 5. 19.) 前
			이해충돌방지법 시행('22. 5. 19.) 後

자료: 공공감사시스템 내 관련 자료 발췌

따라서, △△△이 농지임대수탁 업무를 수행하면서 사적이해관계자 신고 및 회피 미이행 2건과 계약 과정에서 내부결재 미상신 및 인장날인대장 미작성 등 다수의 계약 업무를 소홀히 한 행위에 대해 처분요구 수준 검토 결과,

농지임대수탁 업무를 적극적으로 수행하고 공사 전체 임대수탁 연간 계약건수(780건/지사)와 ○○ 평균 임대수탁 연간 계약건수(756건/지사) 대비 HH의 임대수탁 계약건수가 현저히 많은 점¹¹⁾, 채권관리 업무, 농지보전부담금 관리 등 많은 업무를 담당하고 있는 점, 농지임대수탁사업 사용대계약의 특성상 사적이해관계자 신고 및 회피 신청 미이행에 따른 특혜의 제공이나 공사에 손실을 끼칠 위험성이 낮은 점, 관련 징계 사례 등을 종합적으로 고려할 때 「건축」 처분이 타당하다.

10) 이해충돌방지 등을 위한 징계양정기준 신설(2022. 5. 1.)

11) 2024년 ~ 2025년 공사 전체 지사 평균 임대수탁 계약건수는 780건, ○○지역본부 관내 지사 평균 임대수탁 계약 건수는 756건이나 HH지사의 평균 임대수탁 계약건수는 1,312건으로 ○○지역본부 관내 타 지사실적 보다 약 184% 높은 계약 실적이 있음(출처: 농지통합관리시스템 농지은행사업 실적)

4. 관련자 의견

△△△은 「이해충돌방지법」에 대해 사적이해관계자의 가족의 범위에 대해서는 알고 있었고 이에 해당하면 부서장에게 사적이해관계자 신고를 해야하는 것까지는 알고 있었으며, 다만 특혜를 준다거나 이득을 주는 것이 없어서 사적 이해관계자 신고까지 생각하지 못했다고 진술하였다.

또한, 농지임대수탁 계약이 매년 4~6월에 집중이 되고 계약건수가 많아서 계약할 때마다 인감날인대장 작성을 하지 못했고, 장기임대차사업 업무를 할 때에는 사업비가 들어가기 때문에 내부결재나 인감날인대장 작성 등 업무를 적절하게 수행하였는데 농지임대수탁의 경우에는 돈과 직접적인 관련성이 적다고 생각하여 내부결재나 인감날인대장 작성에 소홀했으며, 본인의 잘못을 인정한다고 진술하였다.

조치할 사항: 징계 요구

사장(PPPP처장)은 농지임대수탁(사용대차) 임차자를 본인의 배우자로 변경하면서 「이해충돌방지법」의 사적이해관계자 신고 의무를 이행하지 않고, 농지임대수탁 계약 업무를 수행하면서 내부결재 미상신 및 인장날인대장 미작성 등 업무 소홀한 책임을 물어 ○○지역본부 HH지사 7급 △△△(*****-1*****)에게 「인사규정」 제48조에 따라 징계 처분하시기 바랍니다.(견책)

한국농어촌공사 감사

[경고, 주의] 요구

제 목 농지임대수탁 등 업무 관리 소홀

해 당 부 서 ○○지역본부 HH지사

조 치 부 서 PPPP처

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 HH지사(이하 “HH지사”라 한다)는 효율적인 농지 이용과 농업 구조개선을 통해 농업 경쟁력 제고를 뒷받침하고 농지시장의 불안정에 대응하기 위한 목적으로 농지임대수탁사업을 시행하고 있다.

2. 판단기준

「위임전결규정」 제7조(전결 사항) 및 별표1의 “지사 위임전결사항”에 따르면 농지수탁관리, 농지 매입사업에 대한 계약 및 해지·해제에 관한 사항은 지사장에게 전결권한이 위임되어 있다.

또한, 「문서규정」 제47조(인장의 사용범위) 제1호에 따르면 각 처리부서의 장의 직인은 대내외 발신 문서 및 각종 증명서와 인증을 필요로 하는 문서에 한정하여 사용하여야 하고, 같은 조 제6호에 따라 사용인감은 공사 각종 사업의 위·수탁 입찰 및 계약업무에 한정하여 사용하도록 되어 있으며,

같은 규정 제48조(인장관리) 별표5에 따르면 지사장 사용인감의 경우 정인장관리

책임자는 지사장, 부인장관리책임자는 인장담당 부장으로 되어 있으며, 제50조(날인대장)에서는 인장은 결재가 끝난 문서, 증명서, 그 밖에 인증을 필요로 하는 문서에 날인하고 [별지 제10호] 서식의 ‘인장날인대장’에 그 사항을 기록하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서, 농지임대수탁 담당자는 농지수탁관리, 농지 매입사업에 대한 계약 및 해지·해제 시 「위임전결 규정」에 따라 지사장의 결재를 받아야 하고, 계약서류에 사용인감을 날인한 이후에는 인장날인대장에 그 사항을 기록하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

감사 대상기간(2023. 3. 1.~2026. 2. 24.) 중 HH지사의 농지임대수탁사업과 공공임대용 농지매입사업(임차) 계약업무와 관련하여 위임전결 규정 준수 및 인감날인대장 작성 여부를 확인한 결과,

농지임대수탁의 경우 3급 *** 등 10명이 총 3,690건 중 결재 미상신 1,243건(35.6%), 인감날인대장 미작성 2,591건(71.7%) 등 계약 업무를 부적정하게 처리하였고,

공공임대용 농지매입사업(임차)의 경우 3급 *** 등 2명이 총 189건 중 결재 미상신 139건(73.5%), 인감날인대장 미작성 189건(100%) 등 계약 업무를 부적정하게 처리하였으며, 직원별 농지임대수탁, 공공임대용 농지매입사업(임차)업무 처리 세부 현황은 [표]와 같다.

HH지사의 농지임대수탁사업과 공공임대용 농지매입사업(임차)의 대부분의 계약에서 「위임전결규정」 위반, 「문서규정」 위반 등 업무 담당자와 소속 직원에 대한 관리감독을 소홀히 한 책임을 물어 엄중한 조치가 필요한 것으로 판단된다.

[표] 직원별 농지임대수탁, 공공임대용 농지매입사업(임차) 업무 처리 세부 현황

(단위: 건, %)

부서	총괄(①+②)					① 농지임대수탁					② 매입비축(임차)				
	대면 계약	계약체결 미방침		인감대장 미작성		대면 계약	계약체결 미방침		인감대장 미작성		대면 계약	계약체결 미방침		인감대장 미작성	
		건수	비중	건수	비중		건수	비중	건수	비중		건수	비중	건수	비중

자료: 농지통합관리시스템, 전자문서 조회자료 및 부서 제출 자료 재구성

4. 관련부서 의견

감사지적 사항에 대하여 겸허히 수용하겠으며, 관련 사항에 대하여 향후 유사한 사례가 재발하지 않도록 신중을 기하여 업무를 처리하고, 업무 지침을 정확

히 숙지할 수 있도록 직원 교육을 실시하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 경고, 주의 요구

사장(PPPP처장)은 i) 농지임대수탁사업, 공공임대용 농지매입사업(임차)사업
대한 관리·감독을 소홀히 한 책임을 물어, HH지사 3급 *** (現 EE지사), HH지
사 3급 ***에게 ‘경고’ 처분하시고, (경고)

ii) 농지임대수탁사업, 공공임대용 농지매입사업(임차)사업 대한 관리·감독
을 소홀히 한 책임을 물어, HH지사 1급 *** (現 ○○지역본부), HH지사 1급 ***
(現 새만금사업단), HH지사 2급 ***에게 ‘주의’ 처분하시기 바랍니다. (주의)

※ 농지임대수탁사업, 공공임대용 농지매입사업(임차)사업과 「위임전결규정」
을 위반하여 부서장의 내부방침 결재를 득하지 아니하거나, 「문서규정」을 미준
수하여 인감 사용에 대한 인감날인대장을 미작성 등 업무를 소홀히한 HH지사 4
급 ***, 7급 ***에 대해서는 “농지임대수탁 등 업무처리 부적정”에서 별도 처
분 요구함.